# އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތުގައި ސާބިތުކޮށްދީގެން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކަކީ މަތީ މަރުޙަލާގެ [illegible]، މައުޟޫޢީ [illegible] އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ބަލައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

## މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

### މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަންއެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޮޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބާއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އިސް ވެރިންނާމެދު މުޢާމަލާތްކޮށް، ހަރުކަށިކޮށް، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްފިނަމަ ދަތުރު ނުކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

### ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ނުލައި ކަމުގައި ބުނެ އޭނާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ އިޖުރާއަތްތަކެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލައި ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަކީ ޢަމަލީ ކަމެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުން އަންގާކަށް ނުޖެހޭކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަލީ އަބްދުލް ޢާރިފްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މަސްއޫލުވެރިކަން ބަލައިދިނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތު ގާއިމުވާކަމަށް ދީފައިވާ ޝަރަޙަ، ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރެވޭކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައެވެ.

## ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން އަބްދުލް ޢާރިފްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ނަމަވެސް އެ ބުނުމަކީ ޝަރީޢަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނުކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުވާކަމާއި، އެ ނުކުތާ ޓްރައިބިއުނަލުގައި އަބްދުލް ޢާރިފްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގައި ބިނާކުރެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛
2. އަބްދުލް ޢާރިފް ވަޒީފާއަށް ނަގައިދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބެލުމަކަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު، އެ ނިންމުން ގޯސްވާ ސަބަބެއް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގައި ނެތުމާއި، އެ ނިންމުމަކީ ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

## ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަބްދުލް ޢާރިފްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވީ، އިސްތިއުނާފަށް ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރުން އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމުގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަބްދުލް ޢާރިފް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނެރުމަށް ޖަވާބުދާރީވާފަދަ އަމުރެއް ނެރެދީފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަލައިދޭ އުސޫލު ޤާނޫނުގައިވާ ކަމަށް ނުބަލައި ޤާނޫނުގެ އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޫކުރުން ނެތް ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގައި ބިނާކުރެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] ވ. [illegible] އަދި [illegible] ގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޢައިލަމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޢަމަލަކީ ކޮމްޕެނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދޭ ބަދަލް ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނު ހިނގުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ގޮތުގައި ދިރާސާކޮށް ބުނެ ދެވިފައި ނުވާތީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އުސޫލާ ދުރު މިންވަރަކަށް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ ނުވާކަމަށް ބާޠިލުކޮށްދީ، އެ ޤަރާރުގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާ އިތުރު ތަފްސީލުތަކާ ނުލައި ސާފުވޭ، އެ ނުކުތާއާ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއާ ނިސްބަތްކޮށް ހައިކޯޓުން ބިނާކުރެއްވި ބިނާތަކީ ޤާނޫނާ ނުގުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޙަޤީޤަތްތަކާއި ތަޙުޤީޤުކޮށް ހައިކޯޓުން ނުވާ ބަޔާންކުރަނީ އިއާދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަށުން ހައިކޯޓުން ބުނެ ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުގެ ނުރައްކާ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޢައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަޙްމަދު ޢައިލަމްއަށް ދިނުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަމުރުކުރުމަށެވެ.

## ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢުކުރުވުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ޙައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްލެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވަތަ ބަދަލު ދީގެން ދޫ ނުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކުގެ ދަށުގައި، އަސާސީ އިއާދަ ނުކުތާތައް މިންވަރަށް ވަޒީފާ ދަށުގައި މުވައްޒަފަށް ދޫކޮށްދެވޭނެ އިޢުތިރާޟް ދައްކާފައިވާން ހިނގައިފިނަމަ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަޙީދު ޤަޟިއްޔާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބަ [illegible] ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ (އާމިނަތު އަރީޖް ބުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި [illegible] އިންސާފު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަޔާނާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަޤީޤީ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން [illegible] ޤާޠިޢު ބުރުހާނުތަކުގެ އަލީގައި [illegible] ނުވަތަ [illegible] ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ [illegible] [illegible] އެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ [illegible] ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަރާތަކުން [illegible] ސަބަބަކާ [illegible] އިންސާފުވެރި [illegible] އެއްވެސް [illegible]. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި [illegible] އިޚްތިޔާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކި ހާލަތުތަކާއި [illegible] ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާޠިފު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒަކަރިއްޔާ).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލުމަކީ [illegible] ބިނާވެސް މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަމަލުގެ މައްސަލައަކީ، އެ އަމަލު ދެކިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްސަލައެވެ.

7. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދެވޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަމަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމުން، ކޮންޓްރެކްޓް [illegible] ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމަލުތަކެވެ. އެހެނަސް އަމަލުތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި މުވައްޒަފު ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން [illegible] އަމަލެއް ކަމަށް [illegible]، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް [illegible] އެ އަމަލު [illegible] ބަލާނެއެވެ. [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ބެލެވޭ ކަމެކެވެ.

8. [illegible] އެންމެ [illegible] [illegible] މުވައްޒަފުގެ ޢާންމު އިންސާފު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލިދާނެ ހަމަތަކުން [illegible]، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަކީ މުވައްޒަފާއި [illegible] އިންސާފު މުޅިން ގެއްލިގެން [illegible] ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބަ ދޭއިރު ބެލިދާނެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރާ މިންވަރަށް އިންސާފު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެދާނެ [illegible] ނުބަލާނެއެވެ.

9. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި [illegible] ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ދަލީލު، (2) މައްސަލައާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބުނުމާއި ނުވަތަ އެ ކޯޓަށްވުރެ މަތީ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބުނުމާއި، (3) ވަކި ފަރާތަކަށް [illegible]، ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒަށް [illegible]، ވަކި ފަރާތްތަކުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މިއެވެ.

10. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ގާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ބަލާއިރު، ކޯޓަކާ ހިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ޖުޑިޝަރީގެ ބައެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުބެލި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތާއި ޙައްޤުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ނިޒާމީ ގޮތަށް ފައިސަލާކުރުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގެ އިތުރު ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވީމާ، ގާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ގާނޫނުގެ މާއްދާ ތަފްސީރުކުރެވިފައިވާ ގޮތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭ ގޮތެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ބިނާއަޅައިގެންނުވާ ކަމަށް ބައްޓަންކުރާ ގާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާ ނަގަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ޒަރޫރީ ކަމެއް، ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާނުވުމަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބައްޓަންކުރާ ގާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ހިލާފުކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ބަލާއިރު، ނިންމުމަކީ އެ ހުށަހެޅުން އިތުރަށް ސަބަބުތަކާއެކު ނުބައްލަވާފައެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރަށް ހިލާފުވެފައިވާ ބުނާ ހިސާބުން، ތަފްސީލުކުރެއްވި ނަތީޖާއަށް ބެލުމުގައި އެ ހުކުމުގައި އެއްވެސް ގާނޫނީ ނުކުތާއެއް ނުހިމެނޭތީއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފަރާތް ނުކުތާތަކެއް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައި ނުވާތީއެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތެއްގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ ކަންމަތިން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާޢީލް ސިވާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުކުރާ ގޮތަށް ކަމުގައިވެ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢު ކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ޒަރޫރީ އުސޫލެއްގެ އެއްކަމަށް ނިންމާ ނޫނެވެ. އެފަދަ ޙާލަތުގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

## މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

### މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާބިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޢާބިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިލާފުވުންތަކާއި ޝަރުޢީގޮތުން އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤުވެރިކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ޙާލަތަކު މެނުވީ ސަބަބަކާ ގުޅުމެއް އިތުބާރަށް ގެއްލިގެން ބެލޭކަށް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކަންތައްތަކާމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން ހުރި ނަމަ ވަޒީފާ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ނުވާކަން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކި ހާލަތަށް ބަލައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

### މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލަމް ވަޙީދު

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

### އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢެއްގައި އަގުވެރިކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ [illegible] ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން [illegible] ހަޤީޤީ [illegible] ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ [illegible] ހިމެނެއެވެ.

### ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. މުވައްޒަފަކު [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންސާފު ލިބުމެވެ.

### އަހްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ރަޝީދާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އަހްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ރަޝީދާ އަލީ ޙަސަން

**ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޯޑިގަނުޖު ދިރާކުރާ ނުކުތާއެއްގޮ ބުރާ ދެވޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަހްމަދު ޒައިރްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

---

### މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

**ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބުނާނީ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ހަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެއްލެވުމަށް ހަމަހަމަކަމުގެ މަބްދައު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، އެއީ ހަމަހަމަކަމާ ސަރަޙައްދުގެ މައްސަލަ ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމުގެ މައްސަލައިގެ އަޑީގައި ޖަވާބުދާރީވެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަންވާނެއެވެ.

### އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްރަޙީމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

**ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަޙުކަމާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

### އިސްމާޢީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** އިސްމާޢީލް ސިފާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

**ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވުމަށް ނުވާ ބަރާބަރަށް އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަމާއި ބެލުމަކީ ކޮންމެވެސް ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.
2. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާ ގޮތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވެއްޖެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި ވަޒީފާ ދިނުމަށް ފަރާތުން އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވިޔަސް ބޭއިންސާފުން ވަކިކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.